

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 787/2532 นาย บุญ หลง หลาน วงศ์ กับพวก โจทก์
ร.ต. บุญ หลาย เวชกามา ร . น. กับ
พวก

ຈຳເລຍ

ป.อ. มาตรา 96, มาตรา 341, มาตรา 343

ป.วิ.อ. มาตรา 39, มาตรา 213

จำเลยทั้งสองหลอกลวงว่ามึงงานทำที่องค์การโทรศัพท์ประเทศมาเลเซีย ทำให้โจทก์ทั้งเจ็ดหลงเชื่อยอมจ่ายเงินให้แก่จำเลยทั้งสอง แต่พฤติการณ์การหลอกลวงของจำเลยไม่ได้มีลักษณะเป็นการประกาศโฆษณาแก่บุคคลทั่ว ๆ ไป เพียงแต่ตัวแทนของจำเลยได้ติดต่อกับโจทก์และพวกอ้างว่ามึงงานที่หน่วยงานดังกล่าวว่างอยู่ 10 ตำแหน่งเท่านั้น การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 คงเป็นความผิดฐานฉ้อโกงตามมาตรา 341 ซึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้ เมื่อโจทก์ทั้งเจ็ดไม่ร้องทุกข์หรือฟ้องคดีภายใน 3 เดือน นับแต่วันรู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดดังกล่าว คดีโจทก์จึงขาดอายุความตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 96 สิทธินาคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสองในความผิดตามมาตรา 341 ดังกล่าวซึ่งเป็นเหตุในส่วนลักษณะคดี แม้จำเลยที่ 2 ไม่ฎีกา ศาลฎีกาก็มีอำนาจพิพากษาลดโทษไปถึงจำเลยที่ 2 ให้รับผลตามคำพิพากษาด้วย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341, 343, 83 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 มาตรา 7, 20, 21 ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วคดีมีมูลให้ประทับฟ้อง จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งเจ็ดอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 ประกอบกับมาตรา 83 จำคุกคนละ 2 ปี จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาตามฎีกาจำเลยที่ 1 ว่า จำเลยที่ 1 ได้กระทำผิดตามที่โจทก์ฟ้องหรือไม่ โจทก์มีนายบุญหลงหลานวงศ์ โจทก์ที่ 1 นายปุ่น ผือสูงเนิน โจทก์ที่ 5 และนายเดช แสงภักดี โจทก์ที่ 6 เป็นพยานเบิกความยืนยันว่าโจทก์ทั้งเจ็ดกับพวกรวมทั้งหมด 10 คน ได้เดินทางจากจังหวัดอุดรธานีมาพบจำเลยที่ 1 เพราะทราบจากนางเฉลยซึ่งเป็นตัวแทนของจำเลยที่ 1 ว่าจำเลยที่ 1 สามารถจัดหางานทำที่ประเทศมาเลเซียได้ เมื่อพบกับจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ก็บอกยืนยันแก่โจทก์กับพวกว่า มีงานองค์การโทรศัพท์ที่ประเทศมาเลเซียว่างอยู่ 10 ตำแหน่ง ค่าจ้างวันละ 230 บาท อยู่กินกับองค์การโทรศัพท์ หากจะไปทำงานก็ให้ว่างเงินคนละ 16,000 บาท จะได้เดินทางไปทำงานภายใน 7 วัน โจทก์ทั้งเจ็ดกับพวกดังกล่าวหลงเชื่อจึงมอบเงินให้แก่จำเลยทั้งสองไปคนละ 16,000 บาท และมอบหนังสือเดินทางให้ไปด้วย ต่อมาวันที่ 29 กรกฎาคม 2526 จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นภริยาของจำเลยที่ 1 เป็นผู้พาโจทก์ทั้งเจ็ดกับพวกเดินทางไปจังหวัดนราธิวาสพักอยู่ที่นั่น 1 คืน รุ่งขึ้นจำเลยที่ 2 ได้จัดการให้โจทก์ทั้งเจ็ดกับพวกผ่านด่านเข้าเขตประเทศมาเลเซีย โดยนายยงยุทธซึ่งอ้างว่าเป็นลูกน้องของจำเลยทั้งสองพาเข้าไป วันที่ 31 กรกฎาคม 2526 ค้างคืนที่เมืองซาคาบารู รุ่งขึ้นวันที่ 1 สิงหาคม 2526 นายยงยุทธพาโจทก์ทั้งเจ็ดกับพวกไปที่หน่วยงานก่อสร้างแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในหุบเขานายยงยุทธบอกว่าเป็นที่ที่จะให้โจทก์ทั้งเจ็ดกับพวกทำงาน แล้วนายยงยุทธก็หลบหนีไป คนในสถานที่ดังกล่าวแจ้งว่าไม่ได้รับคนงานและที่นั่นไม่ใช่งานองค์การโทรศัพท์ โจทก์ทั้งเจ็ดจึงรู้ว่าถูกจำเลยทั้งสอง

หลอกลวง โจทก์บางคนเดินทางกลับประเทศไทยทันที บางคนก็หางานอื่นทำจนมีเงินพอค่าเดินทางจึงได้กลับ และได้ติดต่อกับจำเลยทั้งสองหลายครั้ง จำเลยทั้งสองบอกว่าจะส่งไปทำงานใหม่ แต่ก็ผัดวันเรื้อยมา และไม่ยอมคืนเงินให้ เห็นว่า พยานโจทก์ทั้งสามไม่เคยรู้จักจำเลยทั้งสองมาก่อน โจทก์เป็นคนต่างจังหวัดเดินทางมาติดต่อกับจำเลยทั้งสองโดยนางเฉลยแนะนำ ถ้าหากจำเลยทั้งสองไม่ได้รับเงินของโจทก์ทั้งเจ็ดไปโดยหลอกลวงว่า จะให้โจทก์ทั้งเจ็ดมีงานทำในประเทศมาเลเซียดังที่เบิกความ ก็ไม่มีเหตุที่พยานโจทก์ทั้งสามจะสร้างเหตุการณ์ขึ้นเพื่อปรักปรำใส่ร้ายจำเลยทั้งสองให้ต้องรับโทษจำเลยที่ 1 ก็รับว่าโจทก์ทั้งเจ็ดได้มาติดต่อกับจำเลยที่ 1 จริงแต่บ่ายเบี่ยงไปว่า มาติดต่อเพื่อให้จำเลยที่ 1 ติดตามทวงถามเงินคืนจากนายยงยุทธซึ่งไม่มีเหตุผล รูปคดีฟังได้ว่า เนื่องจากการหลอกลวงของจำเลยทั้งสอง โจทก์ทั้งเจ็ดจึงได้ยอมจ่ายเงินให้แก่จำเลยทั้งสอง แต่พฤติการณ์การหลอกลวงของจำเลยทั้งสองมิได้มีลักษณะเป็นการประกาศโฆษณาแก่บุคคลทั่ว ๆ ไป เป็นแต่เพียงว่านางเฉลยซึ่งเป็นตัวแทนของจำเลยได้ติดต่อกับโจทก์ทั้งเจ็ดและพวกอีก 3 คนรวมเป็น 10 คน อ้างว่ามีงานที่องค์การโทรศัพท์ในประเทศไทยมาเลเซียว่างอยู่เพียง 10 ตำแหน่งเท่านั้น ซึ่งจำเลยที่ 1 ก็ยืนยันกับโจทก์ทั้งเจ็ดและพวกดังกล่าวเช่นเดียวกัน การกระทำของจำเลยที่ 1 จึงไม่มีความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 343 คงเป็นความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 341 ซึ่งเป็นความผิดอันยอมความกันได้ คดีนี้ได้ความว่าโจทก์ทั้งเจ็ดรู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2526 แต่ไม่ร้องทุกข์หรือฟ้องคดีภายใน 3 เดือนนับแต่วันรู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดดังกล่าว คดีโจทก์จึงขาดอายุความตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 96 สิทธินาคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องในข้อหาความผิดที่จำเลยทั้งสองกระทำร่วมกันดังกล่าว ซึ่งเป็นเหตุอยู่ในส่วนลักษณะคดี แม้จำเลยที่ 2 ไม่ได้ฎีกาศาลฎีกาก็มีอำนาจพิพากษาตลอดไป

ถึงจำเลยที่ 2 ให้รับผลตามคำพิพากษาด้วย ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสองมานั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์เกี่ยวกับข้อหาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 สำหรับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ด้วย

(ดุสิต วราโห-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-เกียรติ จาตนิลพันธุ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>